EDITAL DE CREDENCIAMENTO

Processo Licitatório n°:	**001/2026**
Modalidade:	Credenciamento
Licitação n°:	**001/2026**
Tipo de Licitação:	**Serviços**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 001/2026

CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO,

PLANO ODONTOLÓGICO E PLANO FUNERAL

O Município de Pedro Leopoldo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF n.º 23.456.650/0001-41, com sede administrativa à Rua Doutor Cristiano Otoni, 555 - Centro, Pedro Leopoldo/MG, CEP 33.250-006, por intermédio da **Secretaria Municipal de Gestão e Finanças / Secretaria Adjunta de Gestão e Administração**, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 2.213/2023 e da Lei Municipal n.º 3.659/2022 (com a alteração promovida pela Lei Municipal n.º 3.767/2023), torna público, para conhecimento de todos os interessados, a abertura do **CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 001/2026**, destinado ao credenciamento de empresas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para atuar como operadoras de planos de saúde coletivo por adesão, planos odontológicos coletivos por adesão e planos funerários coletivos , para disponibilização facultativa aos servidores públicos municipais ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, para cobertura em território que tem abrangência em Pedro Leopoldo/MG, Belo Horizonte/MG e região metropolitana de Belo Horizonte/MG, com custeio integral pelo beneficiário aderente mediante desconto em folha de pagamento, e demais condições fixadas neste instrumento

1. DO OBJETO

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de operadoras de:

a) Plano de saúde coletivo por adesão: assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica, farmacêutica na internação, compreendendo partos e tratamentos realizados exclusivamente no país, com padrão de enfermaria e apartamento, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, para tratamento das doenças listadas na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, da Organização Mundial de Saúde, para cobertura em território que tem abrangência mínima em Pedro Leopoldo/MG, Belo Horizonte/MG e região metropolitana de Belo Horizonte/MG nas 10 (dez) faixas etárias da ANS;

b) Plano odontológico coletivo por adesão com cobertura mínima prevista no Rol de Procedimentos da ANS para a segmentação odontológica, com abrangência mínima em Pedro Leopoldo/MG, Belo Horizonte/MG e região metropolitana de Belo Horizonte/MG;

c) Plano funeral coletivo por adesão com cobertura para o titular e dependentes, envolvendo os serviços assistenciais funerários previstos neste Edital, em Pedro Leopoldo/MG, Belo Horizonte/MG e região metropolitana de Belo Horizonte/MG.

1.2. O credenciamento se enquadra na hipótese de Contratação Paralela e Não Excludente (art. 12 do Decreto Municipal n.º 2.213/2023), com fundamento na inexigibilidade de licitação prevista no art. 74, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021, por ser inviável a competição entre operadoras qualificadas que atendam os requisitos de habilitação.

1.3. Todas as operadoras que satisfizerem as condições de habilitação poderão participar do credenciamento sem exclusão de nenhuma participante.

1.3.1. A adesão a cada plano é estritamente voluntária e individual pelo servidor.

1.4. O custeio das mensalidades é de responsabilidade integral dos beneficiários aderentes, mediante desconto facultativo em folha de pagamento, não gerando qualquer despesa de custeio ao erário municipal.

1.5. A assinatura do contrato não garante à operadora qualquer volume mínimo de adesões ou receita.

1.5.1. O município não assume obrigação de garantir demanda mínima.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ADMINISTRATIVA

2.1. A presente contratação fundamenta-se nos seguintes diplomas legais e normativos:

a) Lei Federal n.º 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos, especialmente o art. 74, inciso IV;

b) Decreto Municipal n.º 2.213/2023 – Regulamenta o procedimento de credenciamento no âmbito do Município de Pedro Leopoldo, em especial o art. 12 (Contratação Paralela e Não Excludente);

c) Lei Municipal n.º 3.659/2022, com as alterações da Lei Municipal n.º 3.767/2023 – Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos municipais, disciplinando o desconto facultativo por prazo indeterminado de mensalidades de plano de saúde (art. 5º, inciso III), plano odontológico (art. 5º, inciso IV) e plano de montepio e pecúlio (art. 5º, inciso VI);

d) Lei Federal n.º 9.656/1998 – Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde;

e) Resoluções Normativas da ANS, especialmente as RNs n.º 63/2003 (faixas etárias), n.º 438/2018 (portabilidade) e n.º 465/2021 (Rol de Procedimentos);

f) Lei Federal n.º 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

3. DO PÚBLICO-ALVO E DOS BENEFICIÁRIOS

3.1. Poderão aderir aos planos credenciados os seguintes beneficiários:

a) Na qualidade de Beneficiário Titular: servidor ativo ou inativo, com vínculo:

➔ efetivo;

➔ comissionado;

➔ contratado;

➔ ou de natureza especial e de emprego público;

➔ pensionista beneficiário de pensão do extinto Regime Próprio, na forma regulamentada pela legislação vigente;

➔ Aposentados pelo antigo regime próprio.

b) Na qualidade de Beneficiário Dependente:

➔ cônjuge ou companheiro(a) de união estável registrada em cartório;

➔ companheiro ou a companheira na união homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável;

➔ pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;

➔ filhos e enteados solteiros até 21 (vinte e um) anos ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

➔ filhos e enteados entre 21 e 24 anos, dependentes economicamente do beneficiário titular e, estudantes de curso regular reconhecido pelo MEC;

➔ menor sob guarda ou tutela judicial.

3.2. O universo estimado de beneficiários é de 2.374 (dois mil trezentos e setenta e quatro) servidores entre ativos, afastados, aposentados e pensionistas, distribuídos nas 10 (dez) faixas etárias ANS, conforme levantamento da Diretoria de Gestão de Pessoas – DIRGEP.

QUANTITATIVO DE SERVIDORES POR FAIXA ETÁRIA	
Faixa etária	**Quantidade de servidores**
0 - 18	01
19-23	42
24 - 28	97
29 - 33	125
34 - 38	175
39 - 43	290
44 - 48	466
49 - 53	401
54 - 58	376
59 +	401
Total	**2.374**

3.3. A adesão a qualquer dos planos credenciados é voluntária, individual e independente.

3.3.1. O servidor poderá aderir a um ou mais planos dentre os credenciados, sem obrigatoriedade.

3.4. A adesão dos dependentes não poderá se dar em planos distintos dos escolhidos pelo respectivo titular.

3.5. A exclusão do servidor titular implicará a exclusão automática de todos os seus dependentes.

4. DAS COBERTURAS MÍNIMAS EXIGIDAS POR SEGMENTO

4.1. Plano de Saúde Coletivo por Adesão

4.1.1. O plano de saúde deverá contemplar, no mínimo, o Plano-Referência previsto no art. 10 da Lei Federal n.º 9.656/1998 e o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente (RN ANS n.º 465/2021 e atualizações, nas modalidades com ou sem participação, incluindo as seguintes coberturas:

a) Cobertura ambulatorial: consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas, incluindo pré-natal; apoio diagnóstico; procedimentos ambulatoriais cirúrgicos; consultas com fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais;

b) Cobertura hospitalar: internação sem limitação de prazo, valor ou quantidade em clínicas básicas, especializadas e psiquiátricas; UTI sem limitação; diárias, honorários médicos, enfermagem, alimentação e medicamentos durante internação; cirurgias eletivas e de urgência; órteses e próteses ligadas ao ato cirúrgico (registradas na ANVISA); assistência ao recém-nascido nos primeiros 30 dias;

c) Cobertura obstétrica: pré-natal, assistência ao parto e puerpério;

d) Urgência e emergência: atendimento após as primeiras 24 horas de adesão; abrangência nacional para urgências com internação; central DDG gratuita 24 horas, 7 dias por semana; dispensa de senha prévia;

e) Acomodação em quarto coletivo ou individual, conforme modalidade contratada;

f) A portabilidade de carências observará a regulamentação vigente da ANS, sem prejuízo de condições mais favoráveis que sejam expressamente assumidas pelas operadoras no âmbito do credenciamento.

4.1.2. Não são admitidos agravo ou cobertura parcial temporária para doenças ou lesões preexistentes nos planos ofertados no âmbito deste credenciamento.

4.2. Plano Odontológico Coletivo por Adesão

4.2.1. O plano odontológico deverá cobrir, todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para a segmentação odontológica, incluindo no mínimo:

a) Consultas e procedimentos preventivos (limpeza, aplicação de flúor, selantes);

b) Procedimentos restauradores (obturações, endodontia, extrações);

c) Periodontia básica e cirúrgica;

d) Procedimentos de urgência odontológica 24 horas;

e) Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais odontológicos;

f) Próteses odontológicas previstas no Rol ANS.

4.2.2. O plano odontológico poderá ser ofertado de forma independente ou combinada com o plano de saúde médico, desde que atendidos os requisitos de habilitação e cobertura.

4.3. Plano Funeral Coletivo por Adesão

4.3.1. O plano funeral coletivo deverá compreender, no mínimo, os seguintes serviços assistenciais:

a) Translado do local do óbito para o local de sepultamento, em trajeto com quilometragem mínima de 100 km.

a.1) Poderão os credenciados, em suas propostas, apresentar outros tipos de planos que abranjam quilometragens maiores, ficando a cargo do servidor aderir ao plano que melhor lhe convier.

b) Fornecimento de urna funerária padrão ou superior;

c) Higienização e preparação do corpo;

d) Organização e realização de velório em câmara ardente, com disponibilização de espaço adequado;

e) Fornecimento de 01 (uma) coroa de flores natural;

f) Central de atendimento 24 horas, 7 dias por semana, inclusive feriados;

g) Assistência ao cônjuge ou companheiro(a), filhos solteiros até 24 anos e pais do titular, mediante plano conjunto ou extensão de cobertura;

h) Fornecimento de serviço de kit conforto durante o período de realização do velório, contendo, no mínimo:

➔ bebidas quentes (café e/ou chá), água e suco;

➔ biscoitos, bolos e salgados;

➔ descartáveis, como copos e guardanapos;

j) Suporte com a documentação em cartório, órgãos públicos e unidade hospitalar, se for o caso.

4.3.2. É vedada a substituição da prestação direta dos serviços por indenização em dinheiro, salvo quando comprovada a impossibilidade de seu cumprimento pela contratada e mediante anuência expressa do beneficiário.

4.3.3. Possibilitar optar por contratar serviço de sepultamento ou cremação.

5. DO REAJUSTAMENTO DA MENSALIDADE

5.1. O valor dos serviços de assistência à saúde objeto deste credenciamento poderá ser reajustado anualmente, em conformidade com as diretrizes e limites estabelecidos pela ANS e demais normas em vigor, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano e o percentual máximo permitido nos termos da legislação aplicável aos Planos de Saúde, de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares, e outras despesas operacionais da operadora, bem como a taxa de sinistralidade, quando a referida taxa ultrapassar o percentual de 70% (setenta por cento).

5.2. O reajuste deverá ser negociado com o Município, devendo prevalecer o menor índice divulgado pelos órgãos oficiais, que seja utilizado como base para os planos de saúde.

5.2.1. O reajuste, quando pleiteado pelas operadoras, deverá ser negociado em conjunto, pela operadora e o município, por intermédio da Diretoria de Gestão de Pessoas.

5.3. O pedido de reajuste deverá ser formalizado pela credenciada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data prevista, acompanhado da comprovação do índice de reajuste para o período.

5.4. Informar aos beneficiários sempre que houver reajuste e/ou modificação dos valores dos planos disponibilizados.

5.5. Em nenhuma hipótese a aplicação do reajuste implicará a alteração das demais condições do contrato, que permanecerão inalteradas até o seu termo final.

6. DAS CONDIÇÕES E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.2. Habilitação Jurídica

6.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com todas as alterações ou consolidação respectiva, comprobatório da natureza jurídica de operadora de plano de saúde, plano odontológico ou prestadora de serviços funerários, conforme o caso.

6.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), obtida no endereço eletrônico: (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp).

6.2.3. Alvará de Licença de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de sua sede.

6.3. Habilitação Regulatória

6.3.1. Para planos de saúde e odontológicos:

➔ Comprovação de registro ativo e vigente junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como autorização de funcionamento válida para a modalidade do plano objeto deste certame;

➔ Certidão de Regularidade Operacional emitida pela ANS, que comprove a plena capacidade de comercialização e operação da operadora na data de apresentação dos documentos

➔ Declaração, sob as penas da lei, de que a operadora não se encontra, na data da sessão pública, sob regime de direção fiscal, técnica ou liquidação extrajudicial decretados pela ANS.

6.3.3. Para planos funerários:

➔ Comprovação de objeto social exclusivo de assistência funerária, nos termos da Lei n.º 13.261/2016, que somente autoriza a comercializar planos de assistência funerária empresas que o façam mediante contrato escrito com objeto exclusivo de prestação desse serviço;

➔ Licenciamento sanitário (alvará sanitário), quando a mesma empresa também executa o serviço funerário e congêneres;

6.3.4. Declaração da operadora atestando a existência de rede de serviços funerários com abrangência, identificando os parceiros em Pedro Leopoldo/MG.

6.4. Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista;

6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

6.4.2. Certidão conjunta da RFB e PGFN referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta n.º 1.751/2014);

6.4.3. Prova de regularidade com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF);

6.4.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

6.4.5. Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da operadora;

6.4.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante: Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

6.4.7. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (art. 7º, XXXIII, CF/88).

6.5. Qualificação Econômico-Financeira

Para operadoras de plano de saúde e odontológico

6.5.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data de emissão não anterior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

6.5.1.1. Nos casos em que a certidão estiver positiva para recuperação judicial ou extrajudicial, a empresa deverá apresentar a comprovação de que o plano de recuperação foi homologado judicialmente, nos termos do art. 58 da Lei

Federal n.º 11.101/2005, devendo ainda demonstrar os demais requisitos para habilitação econômico-financeira como qualquer outro licitante.

6.5.2. Balanço Patrimonial e demonstração de resultado do último exercício social, já exigíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação econômico-financeira do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

6.5.2.1. Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício contábil, por ter sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao subitem anterior, o balanço de abertura, considerando-o para fins de comprovação da boa situação financeira.

6.5.2.2. Para efeitos de comprovação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas as demonstrações de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Índice de Solvência Geral, realizando-se cálculo de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas e pontuações:

A) Índice de Liquidez Geral (ILG) maior ou igual a 1.00 (um ponto zero zero):

$$ILG = \frac{\text{(Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo)}}{\text{(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)}}$$

B) Índice de Solvência Geral (ISG) maior ou igual a 1.00 (um ponto zero zero):

ISG = (Ativo Total)

(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)

C) Índice de Liquidez Corrente (ILC) maior ou igual a 1.00 (um ponto zero zero):

ILC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

6.5.2.2.1. Nos índices acima, manter as 02 (duas) casas decimais.

6.5.2.3. As fórmulas deverão estar aplicadas, preferencialmente, em memorial de cálculo. Caso a empresa opte por apresentar o memorial de cálculo, ele deverá estar anexado ao balanço e assinado pelo representante legal da empresa e/ou contador da empresa.

6.5.2.4. A empresa que apresentar resultado menor que 1.00 (um) em qualquer dos índices referidos no item 6.5.2.2. deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

6.5.2.5. As empresas classificadas no regime de tributação Simples Nacional, devidamente enquadradas como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP) estão dispensadas de apresentar a documentação relativa ao subitem 6.5.2.2. e seus subitens, devendo apresentar, em substituição, a cópia do balanço e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) remetido ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e à Junta Comercial, com o comprovante de entrega.

6.6. Qualificação Técnica

6.6.1. Para operadoras de plano de saúde e plano odontológico:

6.6.1.1 Declaração da operadora, firmada por seu representante legal, comprovando a existência de rede credenciada em Pedro Leopoldo/MG, Belo Horizonte/MG e região metropolitana de Belo Horizonte/MG, com indicação dos estabelecimentos de saúde (nome, endereço, CNES, serviços prestados), verificável junto ao cadastro público da ANS;

6.6.1.2. Atestado de capacidade técnico-operacional, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a prestação de serviços de plano de saúde coletivo por adesão, devidamente registrado na ANS, plano odontológico coletivo (conforme o segmento), a um universo mínimo de 150 (cento e cinquenta) beneficiários por período igual ou superior a 12 (doze) meses consecutivos;

6.6.1.2.1. A exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica justifica-se pela necessidade de assegurar que as empresas credenciadas possuam experiência operacional compatível com a natureza, a complexidade e a continuidade dos serviços objeto deste Credenciamento. O requisito busca reduzir riscos de falhas na gestão e na prestação dos serviços, assegurando que a empresa credenciada possua experiência comprovada na administração de carteira de beneficiários em escala compatível com a demanda.

6.6.1.3. Declaração de conformidade com a Lei Federal n.º 13.709/2018 (LGPD), com indicação do Encarregado de Dados (DPO) da operadora e de política de segurança da informação para dados de saúde;

6.6.1.4. Apresentar declaração que comprove estar devidamente registrada na ANS como Operadora de Plano de Saúde e Plano Odontológico, conforme exigência da Resolução Normativa n.º 85/2014, da ANS, bem como autorização de funcionamento**.**

6.6.2.Para operadoras de plano funerário:

6.6.2.1 Declaração da operadora, firmada por seu representante legal, comprovando a existência de rede credenciada em Pedro Leopoldo/MG, Belo Horizonte/MG e região metropolitana de Belo Horizonte/MG, com indicação dos estabelecimentos (nome, endereço, CNES, serviços prestados), verificável junto ao cadastro público da ANS;

6.6.2.2 Dispor de estrutura própria ou contratada para prestação dos serviços 24 horas (veículos funerários, urnas, instalações para velório), especialmente relevante diante da natureza emergencial do serviço;

6.6.2.3 Atestado de capacidade técnica comprovando prestação anterior de plano de assistência funerária coletiva, com quantitativo de vidas/beneficiários compatível;

6.6.2.4 Comprovação de convênio ou contrato com empresas funerárias devidamente autorizadas/cadastradas no(s) município(s) de abrangência, dado que a realização do funeral deve ser executada diretamente pela administradora, quando autorizada na forma da lei, ou por intermédio de empresas funerárias cadastradas ou contratadas.

6.7. Proposta de preços

6.7.1. Apresentar preços dos planos de saúde, incluindo todos os tributos e demais encargos, bem como todos os elementos essenciais para a execução dos serviços.

6.7.2. Apresentar declaração que demonstre a permissão de aproveitamento de carências entre as operadoras responsáveis pela prestação dos serviços.

6.7.3. Estipular plano(s) contemplando as regras estabelecidas neste Termo, de forma a assegurar a opção de escolha dos beneficiários.

6.7.4. Declarar que dispõe de Rede Credenciada para atender aos beneficiários do Município de Pedro Leopoldo / MG, na forma exigida no presente Termo.

7. DAS REGRAS GERAIS DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO

7.1. O Edital de Chamamento Público terá vigência indeterminada, permitindo o ingresso de novas operadoras a qualquer tempo, desde que atendam aos requisitos de habilitação e os tetos de preço vigentes. Isso garante dinamismo ao sistema e amplia continuamente as opções disponíveis aos servidores.

7.2. O requerimento de credenciamento poderá ser apresentado a qualquer tempo durante a vigência do Edital, na Secretaria Adjunta de Gestão e Administração – SAGA, pessoalmente ou por meio eletrônico, conforme instruções do Formulário de Requerimento constante do Anexo I deste Edital.

7.3. A data da 1.ª sessão de análise e julgamento dos pedidos será definida e publicada no sítio eletrônico da Prefeitura (https://pedroleopoldo.mg.gov.br) devendo ocorrer no 30.º (trigésimo) dia após a publicação do Edital, podendo ser antecipada por critério da administração municipal.

7.4. O resultado parcial será divulgado no sítio oficial da Prefeitura.

7.5. Nova sessão de análise e julgamento ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias após a primeira, mediante publicação da 2ª Ata de Julgamento Parcial.

7.6. Os demais pedidos recebidos posteriormente à 2ª sessão serão analisados bimestralmente pela Comissão Especial Processante.

7.7. Das decisões proferidas será concedido o direito de recurso.

7.8. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da documentação, sendo o prazo de análise interrompido até a juntada das informações

pelo interessado.

7.9. O credenciamento será formalizado via Termo de Convênio na forma do art. 13 da Lei Municipal n.º 3.659/2022, conforme minuta constante do Anexo II deste Edital, do qual constarão todas as condições, valores, obrigações, deveres e responsabilidades do credenciado e do Poder Executivo Municipal, divulgado no sítio da Prefeitura.

7.10. Caso necessário, serão solicitados esclarecimentos, retificações e complementações da documentação ao interessado, sendo que o prazo para a análise da documentação de credenciamento ficará interrompido, voltando a correr apenas a partir da juntada das informações pelo interessado.

8. DAS FASES DE SELEÇÃO

8.1. Fase I – Publicação e Recebimento

8.1.1. O edital será publicado no sítio eletrônico da Prefeitura.

8.1.2. Os interessados poderão apresentar requerimento de credenciamento a qualquer tempo, devendo protocolar toda a documentação exigida no item 6 deste Edital.

8.2. Fase II – Análise e Julgamento.

8.2.1. A Comissão Especial Processante realizará a análise documental, verificando o atendimento de todos os requisitos de habilitação.

8.2.2. A operadora que não atender a algum requisito será notificada pela Comissão para saneamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do direito ao contraditório.

8.2.3. Cumpridos os requisitos, a operadora será credenciada por ato motivado da autoridade competente.

8.3. Fase III – Formalização Contratual

8.3.1. Para cada operadora credenciada será celebrado contrato individual, com fundamento no art. 74, inciso IV, c/c art. 72 da Lei Federal n.º 14.133/2021, com vigência inicial de 12 (doze) meses, contada da data de assinatura e divulgação no sítio da prefeitura, prorrogável por iguais e sucessivos períodos até o limite de 10 (dez) anos (arts. 106 e 107 da Lei n.º 14.133/2021).

8.3.2. O contrato estabelecerá, no mínimo:

➔ a identificação completa da operadora;

➔ as obrigações de manutenção da rede credenciada;

➔ obrigações da contratante;

➔ as rotinas de repasse financeiro;

➔ as cláusulas de proteção de dados pessoais (LGPD);

➔ as penalidades aplicáveis;

➔ as condições de rescisão e descredenciamento.

8.3.3. A assinatura do contrato não garante à operadora qualquer volume mínimo de adesões ou receita, sendo o benefício de adesão estritamente voluntária e individual pelo servidor municipal. 8.3.4. O município não assume obrigação de garantir demanda mínima.

8.3.5. Todos os contratos firmados com as operadoras credenciadas serão publicados no sítio eletrônico do Município.

8.4. Fase IV – Adesão dos Servidores

8.4.1. Após a formalização do primeiro contrato, a Diretoria de Gestão de Pessoas - DIRGEP divulgará aos servidores municipais, por e-mail institucional, murais e reuniões de setor, a lista de operadoras credenciadas por segmento, possibilitando a livre escolha pelo beneficiário.

8.4.2. O servidor poderá aderir, cancelar ou migrar de operadora a qualquer tempo, observado o prazo mínimo de aviso prévio de 30 (trinta) dias para processamento pela DIRGEP, de modo a evitar cobranças indevidas ou interrupções de cobertura.

8.4.3. A portabilidade de carências observará a regulamentação vigente da ANS, sem prejuízo de condições mais favoráveis que sejam expressamente assumidas pelas operadoras no âmbito do credenciamento.

8.4.4. A lista atualizada de operadoras credenciadas será publicada e mantida permanentemente no sítio eletrônico da Prefeitura de Pedro Leopoldo (https://pedroleopoldo.mg.gov.br), garantindo a transparência e a livre escolha pelo servidor.

8.5. Fase V – Execução e Gestão

8.5.1. Os pagamentos serão realizados mediante consignação em folha de pagamento e repassados pela Tesouraria às operadoras até o dia 10 do mês subsequente.

8.5.2. Nos casos de servidores afastados ou qualquer ocasião que impeça o processamento em folha de pagamento, caberá à operadora emitir boleto nominal individual e enviar ao servidor.

8.5.3 As operadoras confirmarão ao Gestor do Contrato, até o dia 10 de cada mês, o recebimento do repasse e a regularidade dos benefícios.

8.5.4. A DIRGEP realizará mensalmente a conciliação entre os valores descontados em folha e os repasses efetivados.

8.5.5. A execução mensal do objeto compreende o seguinte fluxo operacional:

8.5.5.1. Processamento da folha: a DIRGEP apura, mensalmente, os descontos a realizar em folha de pagamento para cada servidor aderente, por operadora, considerando a faixa etária, a modalidade de cobertura e os dependentes incluídos, por meio do sistema de consignados utilizado pela Prefeitura;

8.5.5.2. Consolidação e repasse: o setor financeiro processará as ordens bancárias de repasse às operadoras credenciadas até o dia 10 do mês subsequente ao competente. A DIRGEP encaminhará a relação nominal dos beneficiários e dos valores individuais, por meio do sistema de consignados utilizado pela Prefeitura;

8.5.5.3. Confirmação de vigência: as operadoras confirmarão à Diretoria de Gestão de Pessoas, até o dia 10 de cada mês, a regularidade dos benefícios de todos os servidores aderentes para o período, por meio do sistema de consignados utilizado pela Prefeitura;

8.5.5.4. Conciliação: a DIRGEP realizará mensalmente a conciliação entre os valores descontados em folha e os repasses efetivados, por meio do sistema de consignados utilizado pela Prefeitura.

8.5.6. A fiscalização contratual será exercida de forma permanente pelo Gestor do Contrato, pelo Fiscal Técnico e pelo Fiscal Administrativo, com as seguintes responsabilidades distribuídas:

8.5.6.1. Fiscal Técnico:

➔ monitoramento semestral da rede credenciada junto ao cadastro público da ANS;

➔ análise das reclamações dos beneficiários;

➔ verificação do cumprimento do Rol de Procedimentos ANS vigente;

➔ notificação formal das irregularidades identificadas.

8.5.6.2. Fiscal Administrativo:

➔ verificação semestral da regularidade da certidão ANS e das certidões fiscais e trabalhistas;

➔ conciliação dos repasses financeiros;

➔ formalização de apostilamentos e termos aditivos;

8.5.6.3. Gestor do Contrato:

➔ coordenação geral da execução;

➔ elaboração de relatório semestral de avaliação;

➔ adoção de providências que ultrapassem a competência dos fiscais;

➔ condução dos processos de descredenciamento, quando cabíveis.

8.5.7. O Município manterá, no sistema SEI, processo administrativo individualizado para cada operadora credenciada, contendo todos os registros formais de execução: contratos, aditivos, apostilamentos, notificações, comprovantes de repasse, relatórios de fiscalização e eventuais penalidades aplicadas.

8.6. Fase VI – Renovação e Novos Credenciamentos

8.6.1. O Edital permanece aberto durante toda a sua vigência, admitindo novas solicitações de credenciamento a qualquer tempo.

8.6.2. Os contratos em vigor serão prorrogados anualmente, mediante aditivo, desde que mantidas as condições de habilitação e comprovada a vantajosidade.

8.6.3. O Edital de Chamamento Público terá vigência indeterminada, permitindo o ingresso de novas operadoras a qualquer tempo, desde que atendam aos requisitos de habilitação e os tetos de preço vigentes. Isso garante dinamismo ao sistema e amplia continuamente as opções disponíveis aos servidores.

8.6.4. Os tetos de preço por faixa etária da ANS, constantes do Edital, serão revisados anualmente pela Comissão Especial Processante, com base nas condições previstas no item 5 do presente Termo.

8.6.5. Os contratos em vigor poderão ser prorrogados anualmente até o limite decenal, mediante termo aditivo, desde que mantidas as condições de habilitação da operadora e comprovada a vantajosidade para a Administração e para os servidores beneficiários, conforme art. 107 e 108 da Lei n.º 14.133/2021.

8.6.6. Operadoras que deixarem de atender aos requisitos de habilitação durante a vigência do contrato serão notificadas e, não havendo regularização no prazo estabelecido, terão o credenciamento suspenso ou encerrado, com comunicação imediata aos servidores aderentes e orientação para portabilidade.

8.7. Fase VII – Encerramento Contratual

8.7.1. O encerramento do contrato com operadora credenciada poderá ocorrer por:

➔ término do prazo sem prorrogação;

➔ rescisão por interesse da Administração ou da operadora, com aviso prévio de 90 (noventa) dias;

➔ Descredenciamento por descumprimento contratual grave;

➔ Cassação ou suspensão da autorização pela ANS.

8.7.1.1. Em qualquer hipótese de encerramento, a operadora deverá garantir a cobertura de todos os procedimentos autorizados antes da data de encerramento, ainda que a execução ocorra nos 90 (noventa) dias subsequentes, assegurando a continuidade assistencial dos beneficiários.

8.7.2. O Gestor do Contrato elaborará relatório final de encerramento, com avaliação da execução contratual, registro de eventuais pendências e indicação de medidas a adotar nos futuros processos de credenciamento, contribuindo para o aprimoramento contínuo da gestão do benefício.

8.7.3. O encerramento de um contrato com operadora específica não implica a suspensão do Edital de Chamamento Público, que permanece vigente para receber novas solicitações de credenciamento de outras operadoras.

9. DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E DO REPASSE

9.1. O desconto das mensalidades em folha de pagamento observará as disposições da Lei Municipal n.º 3.659/2022, com a alteração da Lei Municipal n.º 3.767/2023, configurando-se como consignação facultativa por prazo indeterminado (art. 5.º, incisos III, IV e VI).

9.2. A margem consignável total não poderá exceder os limites estabelecidos na Lei Municipal n.º 3.767/2023 (art. 7.º, com a nova redação), devendo o servidor verificar sua margem disponível antes da adesão.

9.3. O servidor autoriza expressamente o desconto ao formalizar a adesão perante a Operadora, mediante assinatura do formulário próprio ou documento congênere.

9.4. Os valores das consignações serão repassados às operadoras credenciadas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da folha de pagamento, nos termos do art. 20 da Lei Municipal n.º 3.659/2022.

9.5. Por ocasião do repasse, será retido o percentual de 1% (um por cento) a título de ressarcimento do custo de processamento, conforme art. 17, §3º, da Lei Municipal n.º 3.659/2022, salvo as hipóteses de isenção previstas em lei.

9.6. No caso de suspensão de remuneração, licença sem vencimentos ou exoneração, o beneficiário poderá manter-se no plano mediante pagamento direto por boleto bancário emitido pela operadora.

9.6.1. A comunicação deverá ser realizada pelo próprio servidor junto a operadora de plano de saúde.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA OPERADORA CREDENCIADA

10.1. São obrigações da operadora credenciada:

a) Mobilizar e disponibilizar os recursos necessários à prestação dos serviços contratados;

b) Manter, durante toda a vigência do contrato, a rede credenciada mínima exigida no item 4 e 6 deste Edital;

c) Disponibilizar, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após cada adesão, carteirinhas de identificação (físicas e/ou digitais), manual do beneficiário e acesso a portal eletrônico e/ou aplicativo;

d) Cumprir integralmente as coberturas mínimas exigidas no item 4 deste Edital;

e) Confirmar ao Gestor do Contrato, até o dia 10 de cada mês, o recebimento do repasse e a regularidade dos benefícios;

f) Manter, durante toda a execução do contrato, a regularidade perante a ANS, FGTS, Fazenda Federal, Fazenda Municipal e Justiça do Trabalho;

g) Informar mensalmente à DIRGEP o número de beneficiários titulares, dependentes e pensionistas, disponibilizando a base de dados cadastrais por meio do sistema eletrônico utilizado pela Prefeitura.

h) Garantir portabilidade ao servidor beneficiário nos termos da regulamentação da ANS;

i) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do contrato;

j) Observar as normas da LGPD quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis (dados de saúde) dos beneficiários;

k) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas;

l) Garantir, em caso de encerramento contratual, a cobertura de todos os procedimentos autorizados antes da data de término, por até 90 (noventa) dias;

m) Comunicar formalmente o Município com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, caso não tenha interesse em prorrogar o contrato.

n) Disponibilizar à DIRGEP, até o dia 10 (dez) de cada mês, arquivo em forma eletrônica, por meio de empresa conveniada/contratada indicada pelo Município, nos layouts necessários para importação no sistema de folha de pagamento utilizado pela Gerência de Folha e Administração de Pessoal;

o) Enviar a nota fiscal e boleto bancário, juntamente com relatório detalhado de gastos por beneficiário (titular e dependentes), à Gerência de Folha e Administração de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, até o último dia útil de cada mês, para fins de repasse dos valores descontados em folha;

p) Realizar a divulgação e a comercialização, preferencialmente por meio eletrônico, dos planos de assistência médica hospitalar/ambulatorial junto aos beneficiários do Município de Pedro Leopoldo/MG.

q) Compete à contratada operacionalizar as ferramentas de gestão e prestar o suporte técnico necessário à implementação, acompanhamento e aprimoramento das políticas públicas relacionadas ao objeto contratado, observando as diretrizes, metas e procedimentos estabelecidos pela contratante, bem como fornecer informações, orientações e subsídios técnicos que contribuam para a adequada execução, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

11.1. São obrigações do Município de Pedro Leopoldo:

a) Publicar e manter vigente o Edital de Chamamento Público pelo prazo estabelecido;

b) Analisar e julgar os pedidos de credenciamento nos prazos estabelecidos;

c) Processar mensalmente os descontos em folha e efetuar os repasses às operadoras até o prazo previsto;

d) Exercer a fiscalização técnica e administrativa dos contratos por meio dos agentes designados;

e) Notificar a operadora por escrito sobre eventuais irregularidades, fixando prazo para correção;

f) Manter, no sistema SEI, processo administrativo individualizado para cada operadora credenciada;

g) Manter atualizada, na intranet oficial, a lista de operadoras credenciadas por segmento;

h) Comunicar imediatamente aos servidores beneficiários o encerramento ou suspensão do credenciamento de qualquer operadora, orientando-os quanto à portabilidade;

i) Permitir às operadoras a divulgação dos planos de saúde junto aos beneficiários, por meio de correspondência comum, publicações, revistas, boletins informativos, internet e outros meios de divulgação;

j) Permitir aos profissionais das operadoras o acesso às dependências dos equipamentos municipais, mediante prévia autorização, para orientar e explicar aos beneficiários os procedimentos para utilização e normas de funcionamento dos benefícios oferecidos em decorrência da assinatura do Termo de Convênio;

12. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

12.1. A execução contratual será acompanhada pelos seguintes agentes:

a) Gestor do Contrato: Sr. Auricélio Alves de Souza Sobrinho – Secretário Adjunto de Gestão e Administração;

b) Fiscal Técnico: Sra. Makerly Aparecida Maia Toledo – Diretora de Gestão de Pessoas;

c) Fiscal Administrativo: Srª. Tassia Teresa Siqueira Junqueira - Gerência de Cargos, Carreiras e Desenvolvimento.

12.2. Compete ao Fiscal Técnico:

12.2.1. Monitoramento semestral da rede credenciada junto ao cadastro público da ANS; análise das reclamações dos beneficiários; verificação do cumprimento do Rol de Procedimentos ANS; notificação formal das irregularidades identificadas.

12.2.2. Verificação semestral da regularidade da certidão ANS e das certidões fiscais e trabalhistas; conferir as conciliações dos repasses financeiros; formalização de apostilamentos e termos aditivos; providenciar a conferência mensal da relação de beneficiários ativos com a folha de descontos;

12.2.3. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução nas datas aprazadas, comunicar o fato imediatamente ao gestor do contrato;

12.3. Compete ao Fiscal Administrativo:

12.3.1. O fiscal administrativo acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

12.3.2. O fiscal administrativo anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

12.3.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal administrativo emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

12.3.4. O fiscal administrativo informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

12.3.6. O fiscal administrativo comunicará ao gestor, em tempo hábil, o término do credenciamento, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

12.4. Compete ao Gestor do Contrato:

12.4.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

12.4.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e às medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

12.4.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

12.4.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela Comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

12.4.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Os credenciados serão responsabilizados administrativamente pelas seguintes infrações, nos termos do art. 155 da Lei Federal n.º 14.133/2021:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) ensejar o retardamento da execução do serviço da contratação sem motivo justificado;

f) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

g) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao credenciado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, desde que tal inexecução não traga prejuízos diretos aos cofres públicos, aos usuários e destinatários, e desde que o credenciado já não tenha sido advertido em momento anterior, no âmbito do mesmo instrumento contratual.

13.2.2. Impedimento de licitar e contratar:

13.2.2.1. De 06 (seis) meses a 18 (dezoito) meses, quando o contratado:

13.2.2.1.1 Vencido o prazo de advertência, permanecer inadimplente;

13.2.2.1.2 Deixar de entregar, no prazo estabelecido no instrumento convocatório, os documentos exigidos para o certame;

13.2.2.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.2.2.1.4 ofender agentes públicos no exercício de suas funções;

13.2.2.1.5 der causa à inexecução parcial do contrato, que cause dano ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo

13.2.2.2. De 01(um) ano até 03 (três) anos, quando o fornecedor:

13.2.2.2.1 concorrer para o atraso ou inexecução total ou parcial do objeto contratado, de modo a ensejar a extinção do instrumento contratual;

13.2.2.2.2 der causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo

13.2.2.2.3 der causa à inexecução total do contrato;

13.2.2.2.4 receber multa e não efetuar o pagamento.

13.2.2.2.5 receber 02 (duas) penalidades de advertência, relativas ao mesmo contrato, em periodicidade inferior a 06 (seis) meses;

13.2.2.2.6 for reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de:

13.2.2.2.6.1Atraso na execução do objeto;

13.2.2.2.6.2 Alteração de marca ou quantidade do objeto contratado;

13.2.2.2.7 Deixar de devolver valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado;

13.2.2.2.8 Induzir em erro a Administração;

13.2.2.2.9 Prestar serviço de baixa qualidade.

13.2.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando cometidas as seguintes infrações:

13.2.2.3.1 apresentar declaração ou documentação falsa, adulterada ou fraudada exigida para o certame ou para as contratações diretas ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

13.2.2.3.2 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

13.2.2.3.3 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.2.2.3.4 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

13.2.2.3.5 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal n. 12.846/2013.

13.2.2.3.6 Ser condenado definitivamente, na esfera cível ou criminal, pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais inerentes às atividades pertinentes ao contrato firmado com a Administração.

13.2.3. Multa:

13.2.3.1. Moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado da prestação do serviço sobre o valor da mensalidade cobrada, até o limite de 30 dias. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

13.2.3.2. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

13.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

13.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente.

13.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado.

13.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021):

13.5.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

13.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

13.5.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.5.4 os danos que dela provierem para o Contratante;

13.5.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste credenciamento ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. (art. 160, da Lei Federal n.º 14.133/2021).

13.7. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal n.º 14.133/21.

14. DAS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

14.1. A operadora credenciada deverá observar, em relação a todos os dados pessoais, especialmente dados de saúde (dados sensíveis, art. 11 da Lei n.º 13.709/2018 – LGPD), as seguintes obrigações:

a) Utilizar os dados exclusivamente para as finalidades que justificaram seu acesso;

b) Não compartilhar dados com terceiros fora das hipóteses legais;

c) Adotar medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados de acessos não autorizados;

d) Comunicar ao Município, no prazo máximo de 48 horas, qualquer incidente de segurança que possa afetar dados dos beneficiários;

e) Indicar Encarregado de Dados (DPO) e manter política de segurança da informação atualizada.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A participação neste Chamamento Público implica plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

15.2. O Município poderá revogar ou anular o presente Edital, total ou parcialmente, por motivo de conveniência ou oportunidade administrativa ou por vício insanável, respectivamente, sem que caiba aos participantes direito à indenização, ressalvados os prejuízos efetivamente comprovados.

15.3. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal n.º 14.133/2021 ou das normas municipais, bem como para solicitar esclarecimentos sobre seus termos.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados por meio eletrônico ao endereço institucional: dirgep@pedroleopoldo.mg.gov.br e licitacao@pedroleopoldo.mg.gov.br, no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data da primeira sessão de análise.

15.5. As respostas serão divulgadas no sítio eletrônico da Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

15.6. A impugnação não suspende os prazos do chamamento público, salvo decisão fundamentada da autoridade competente.

15.7. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Adjunta de Gestão e Administração - SAGA, segundo as disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 2.213/2023 e dos princípios gerais do direito administrativo.

15.8. Integram o presente Edital, como partes inseparáveis:

Anexo I – Modelo do formulário de inscrição;

Anexo II – Formulário para recurso.

15.9. Todo e qualquer benefício, vantagem, desconto, brinde, bonificação, programa de pontos, reembolso parcial ou integral, ou qualquer outra oferta concedida pelas operadoras aos servidores será de responsabilidade exclusiva e direta das operadoras credenciadas, não gerando qualquer obrigação, dever de indenizar, ressarcir ou arcar com custos para a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo/MG.

15.10. A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo não é responsável subsidiário, solidário, fiador, garantidor ou devedor principal em relação a qualquer obrigação assumida voluntariamente pela operadora perante os servidores aderentes, ainda que decorrente de materiais de marketing, propagandas ou promessas de atendimento não previstas no regulamento do plano coletivo aprovado.

15.11. Caberá exclusivamente à operadora credenciada arcar com o cumprimento integral das ofertas, prazos, coberturas e benefícios divulgados, respondendo civil e administrativamente perante os usuários e os órgãos de defesa do consumidor (PROCON, ANS, Ministério Público, Judiciário) por eventual descumprimento, vedado qualquer acionamento regressivo ou direto contra a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.

15.12. Fica eleito o foro da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, para dirimir litígios que não puderem ser compostos pela conciliação.

Pedro Leopoldo / MG, 14 de setembro de 2026.

Otto Ferreira Teixeira de Godoi

Presidente da Comissão

Giordana Meiry Silva Pereira

Equipe

Giovana Evangelista Diniz

Equipe

Kelen Lourenço Silva Oliveira

Equipe

Maria Inês Clemente Bassouto Estevam

Equipe

ANEXO I

MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Objeto: Credenciamento de empresas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para atuar como operadoras de planos de saúde coletivo por adesão, planos odontológicos coletivos por adesão e planos funerários coletivos, para disponibilização facultativa aos servidores públicos municipais ativos e inativos, seus dependentes, aposentados e pensionistas, para cobertura em território que tem abrangência em Pedro Leopoldo/MG, Belo Horizonte/MG e região metropolitana de Belo Horizonte/MG, com custeio integral pelo beneficiário aderente mediante desconto em folha de pagamento, e demais condições fixadas neste instrumento.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

NOME:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	
CEP:	
TELEFONE:	
EMAIL:	

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital de Credenciamento n.º 001/2026.

IMPORTANTE: Os interessados deverão entregar este documento assinado, com a documentação de habilitação, em envelope PARDO, devidamente lacrado, na Sede da Secretaria Municipal de Gestão e Finanças ou mediante o envio da documentação para o endereço eletrônico contratos@pedroleopoldo.mg.gov.br.

Pede deferimento,

Pedro Leopoldo / MG, XX de XXXXXXXXXXX de 2026.

Nome e assinatura do interessado (PF)

ou do Representante legal da Pessoa Jurídica

ANEXO II

FORMULÁRIO PARA RECURSO

_____, CNPJ n.º XXXXXXXXXXXX, inscrito para o Credenciamento de empresas devidamente autorizadas para atuar como operadoras de planos de saúde coletivo por adesão, planos odontológicos coletivos por adesão e planos funerários coletivos, para disponibilização facultativa aos servidores públicos municipais ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas, para cobertura em território que tem abrangência em Pedro Leopoldo/MG, Belo Horizonte/MG e região metropolitana de Belo Horizonte/MG, com custeio integral pelo beneficiário aderente mediante desconto em folha de pagamento, e demais condições fixadas neste instrumento.

Manifesto recurso contra o resultado da etapa:

_____

Os argumentos com os quais contesto o referido resultado são:

_____

Para fundamentar essa contestação, encaminho anexos os seguintes documentos:

_____

Pedro Leopoldo / MG, XX de XXXXXXXXXXX de 2026.

_____

Assinatura

MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO /2026

Processo Licitatório: 001/2026

Modalidade: Credenciamento

Número da Licitação: 001/2026

Serviços

*Aos XX de XXXX de 202*6, o Município de Pedro Leopoldo, entidade de direito público interno, com sede no(a) Rua Dr. Cristiano Otoni, 555 - Centro - Pedro Leopoldo / MG, CNPJ/MF 23.456.650/0001-41, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Gabriel Albino Ponciano Nepomuceno, Secretário(a) Municipal de Gestão e Finanças, doravante denominado simplesmente "CONTRATANTE", de um lado; e, de outro lado, ***xxxxxxxxxxxxxx, com sede no (a) xxxxxxxxxxxxx***, neste ato representada pelo seu representante legal Sr.(a), CPF n.º, CI n.º, doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", com base nos Decretos Municipais que a regulamentam (Decreto Municipal n.º 2.213/2023 - que regulamenta o procedimento de credenciamento), e na legislação específica mencionada neste instrumento, têm por justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato, nos termos do **Processo Licitatório n.º 001/2026, na Modalidade de Credenciamento n.º 001/2026** homologado em favor do **Chamada Pública para Credenciamento de Prestação de serviços de Plano de saúde, odontológico e funerário coletivo por adesão com cobertura médica ambulatorial e hospitalar, nas 10 faixas etárias ANS, em Pedro Leopoldo/MG e RMBH,** nos termos do Requerimento de Credenciamento apresentado, que fica desde já fazendo parte integrante do presente instrumento.

Item	CATSER	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor unitário (R$) ou Percentual de Desconto (%)	Valor Total
1	13340	Prestação de serviços de Plano de saúde, odontológico e funerário coletivo por adesão com cobertura médica ambulatorial e hospitalar, nas 10 faixas etárias ANS, em Pedro Leopoldo/MG e RMBH.	Serviço	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante aceite expresso das partes, não havendo disposição em contrário pelos signatários, por iguais e sucessivos períodos, até a vigência máxima de 10 anos, nos termos do art. 107 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

2.2. A prorrogação não é automática, depende de manifestação formal da Administração, exige manutenção das condições de habilitação, depende da demonstração de vantajosidade, deve respeitar a regulamentação setorial da ANS, deve observar o edital e a legislação vigente.

CLÁUSULA TERCEIRA: EXECUÇÃO CONTRATUAL

3.1. Os serviços serão executados nos termos do Edital.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO.

4.1. São obrigações do Município de Pedro Leopoldo:

4.1.1. Publicar e manter vigente o Edital de Chamamento Público pelo prazo estabelecido;

4.1.2. Analisar e julgar os pedidos de credenciamento nos prazos estabelecidos;

4.1.3. Processar mensalmente os descontos em folha e efetuar os repasses às operadoras até o prazo previsto;

4.1.4. Exercer a fiscalização técnica e administrativa dos contratos por meio dos agentes designados;

4.1.5. Notificar a operadora por escrito sobre eventuais irregularidades, fixando prazo para correção;

4.1.6. Manter, no sistema SEI, processo administrativo individualizado para cada operadora credenciada;

4.1.7. Manter atualizada, na intranet oficial, a lista de operadoras credenciadas por segmento;

4.1.8. Comunicar imediatamente aos servidores beneficiários o encerramento ou suspensão do credenciamento de qualquer operadora, orientando-os quanto à portabilidade;

4.1.9. Permitir às Operadoras a divulgação dos planos de saúde junto aos beneficiários, por meio de correspondência comum, publicações, revistas, boletins informativos, internet e outros meios de divulgação;

4.1.10. Permitir aos profissionais das Operadoras o acesso às dependências dos equipamentos municipais, mediante prévia autorização, para orientar e explicar aos Beneficiários os procedimentos para utilização e normas de funcionamento dos benefícios oferecidos em decorrência da assinatura do Termo de Acordo.

4.1.11. Compete à contratada operacionalizar as ferramentas de gestão e prestar o suporte técnico necessário à implementação, acompanhamento e aprimoramento das políticas públicas relacionadas ao objeto contratado, observando as diretrizes, metas e procedimentos estabelecidos pela contratante, bem como fornecer informações, orientações e subsídios técnicos que contribuam para a adequada execução, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

5.1. São obrigações da operadora credenciada:

5.1.1. Mobilizar e disponibilizar os recursos necessários à prestação dos serviços contratados;

5.1.2. Manter, durante toda a vigência do contrato, a rede credenciada mínima exigida no item 4 e 6 do Edital;

5.1.3. Disponibilizar, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após cada adesão, carteirinhas de identificação (físicas e/ou digitais), manual do beneficiário e acesso a portal eletrônico e/ou aplicativo;

5.1.4. Cumprir integralmente as coberturas mínimas exigidas no item 4 do Edital;

5.1.5. Confirmar ao Gestor do Contrato, até o dia 10 de cada mês, o recebimento do repasse e a regularidade dos benefícios;

5.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, a regularidade perante a ANS, FGTS, Fazenda Federal, Fazenda Municipal e Justiça do Trabalho;

5.1.7. Informar mensalmente à DIRGEP o número de beneficiários titulares, dependentes e pensionistas, disponibilizando a base de dados cadastrais, por meio do sistema eletrônico utilizado pela Prefeitura

5.1.8. Garantir portabilidade ao servidor beneficiário nos termos da regulamentação ANS;

5.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do contrato;

5.1.10. Observar as normas da LGPD quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis (dados de saúde) dos beneficiários;

5.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas;

5.1.12. Garantir, em caso de encerramento contratual, a cobertura de todos os procedimentos autorizados antes da data de término, por até 90 (noventa) dias;

5.1.13. Comunicar formalmente o Município com antecedência mínima de 90 (noventa) dias caso não tenha interesse em prorrogar o contrato.

5.1.14. Disponibilizar a DIRGEP, até o dia 10 (dez) de cada mês, arquivo em forma eletrônica, através de empresa conveniada/contratada indicada pelo Município, nos layouts necessários para importação no sistema de folha de pagamento utilizado pela Gerência de Folha e Administração de Pessoal;

5.1.15. Enviar a nota fiscal e boleto bancário juntamente com relatório detalhado de gastos por beneficiário (titular e dependentes) à Gerência de Folha e Administração de Pessoal da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, até o último dia útil de cada mês, para fins de repasse dos valores descontados em folha;

5.1.16. Realizar a divulgação e a comercialização, preferencialmente por meio eletrônico, dos planos de assistência médica hospitalar/ambulatorial junto aos beneficiários do Município de Pedro Leopoldo.

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO

6.1. Não haverá qualquer espécie de desembolso financeiro por parte do Município, não havendo que se falar em condições de pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE/REEQUILÍBRIO

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021.

CLÁUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Por não implicar custo de custeio ao erário municipal para pagamento das mensalidades às operadoras credenciadas — sendo o financiamento integralmente de responsabilidade dos servidores aderentes mediante desconto em folha —, a presente contratação não requer dotação orçamentária específica para custeio do benefício.

CLÁUSULA NONA: DA GESTÃO DO CONTRATO E FISCALIZAÇÃO

9.1. O contrato ou instrumento equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, sem prejuízo do disposto no edital.

9.2. A execução do contrato ou instrumento equivalente deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos substitutos.

9.3. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como responsáveis:

9.3.1. Gestor do Contrato: Srº Auricélio Alves de Souza Sobrinho – Secretário Adjunto de Gestão e Administração;

9.3.2. Fiscal Técnico: Srª Makerly Aparecida Maia Toledo – Diretora de Gestão de Pessoas;

9.3.3. Fiscal Administrativo: Srª. Tassia Teresa Siqueira Junqueira - Gerência de Cargos, Carreiras e Desenvolvimento.

9.4. Compete ao Fiscal Técnico:

9.4.1. Monitoramento semestral da rede credenciada junto ao cadastro público da ANS; análise das reclamações dos beneficiários; verificação do cumprimento do Rol de Procedimentos ANS; notificação formal das irregularidades identificadas.

9.4.2. Verificação semestral da regularidade da certidão ANS e das certidões fiscais e trabalhistas; conferir as conciliação dos repasses financeiros; formalização de apostilamentos e termos aditivos; providenciar a conferência mensal da relação de beneficiários ativos com a folha de descontos.

9.5. Compete ao Fiscal Administrativo:

9.5.1. O fiscal administrativo acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

9.5.2. O fiscal administrativo anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

9.5.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal administrativo emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

9.5.4. O fiscal administrativo informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

9.5.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato

9.5.6. O fiscal administrativo comunicará ao gestor, em tempo hábil, o término do credenciamento sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

9.6. Compete ao Gestor do Contrato:

9.6.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

9.6.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

9.6.3. Gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

9.6.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela Comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

9.6.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

10.1. A fim de evitar ou mitigar possíveis impactos ambientais decorrentes da presente contratação, a contratada deverá:

10.1.1. Proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, consubstanciada nas normas locais;

10.1.2. Adotar boas práticas para o processamento de produtos de saúde;

10.1.3. Realizar a destinação ambiental adequada dos resíduos de saúde;

10.1.4. Utilizar produtos de acordo com as diretrizes e normas locais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Os credenciados serão responsabilizados administrativamente pelas seguintes infrações, nos termos do art. 155, da Lei Federal n.º 14.133/2021:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução do serviço da contratação sem motivo justificado;

h) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao credenciado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, desde que tal inexecução não traga prejuízos diretos aos cofres públicos, aos usuários e destinatários dos serviços públicos ou à execução do serviço ou obra e desde que o credenciado já não tenha sido advertido em momento anterior, no âmbito do mesmo instrumento contratual.

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar:

11.2.2.1. De 06 (seis) meses a 18 (dezoito) meses, quando o contratado:

11.2.2.1.1. vencido o prazo de advertência, permanecer inadimplente;

11.2.2.1.2. deixar de entregar, no prazo estabelecido no instrumento convocatório, os documentos exigidos para o certame;

11.2.2.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.2.2.1.4. ofender agentes públicos no exercício de suas funções;

11.2.2.1.5. tumultuar a sessão de licitação;

11.2.2.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; paralisar injustificadamente o serviço, a obra ou o fornecimento de bens, sem motivo justificado;

11.2.2.1.7. não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.2.2.1.8. der causa à inexecução parcial do contrato, que cause dano ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo

11.2.3. De 01(um) ano até 03 (três) anos, quando o fornecedor:

11.2.3.1. concorrer para o atraso ou inexecução total ou parcial do objeto contratado, de modo a ensejar a extinção do instrumento contratual;

11.2.3.2. der causa à inexecução parcial do contrato, que cause grave dano ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo

11.2.3.3. der causa à inexecução total do contrato;

11.2.3.4. receber multa e não efetuar o pagamento.

11.2.3.5. receber 02 (duas) penalidades de advertência, relativas ao mesmo contrato, em periodicidade inferior a 06 (seis) meses;

11.2.3.6. for reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de:

11.2.3.6.1. Atraso na execução do objeto;

11.2.3.6.2. Alteração de marca ou quantidade do objeto contratado;

11.2.3.7. Deixar de devolver valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado;

11.2.3.8. Induzir em erro a Administração;

11.2.3.9. Prestar serviço de baixa qualidade.

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, quando cometidas as seguintes infrações:

11.2.4.1. apresentar declaração ou documentação falsa, adulterada ou fraudada exigida para o certame ou para as contratações diretas ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

11.2.4.2. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.2.4.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.2.4.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

11.2.4.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal n. 12.846/2013.

11.2.4.6. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do certame;

11.2.4.7. Oferecer vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos;

11.2.4.8. Ser condenado definitivamente, na esfera cível ou criminal, pela prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais inerentes às atividades pertinentes ao contrato firmado com a Administração.

11.2.5. Multa:

11.2.5.1. Moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado da prestação do serviço sobre o valor da mensalidade cobrada, até o limite de 30 dias.O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

11.2.5.2. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

11.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

11.4.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.4.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente.

11.4.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021):

11.6.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.6.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

11.6.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste credenciamento ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. (art. 160, da Lei Federal n.º 14.133/2021).

11.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas nos Decretos Municipais que a regulamentaram, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021 e nos Decretos Municipais que a regulamentaram.

13.2. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA : DA RESCISÃO

14.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses arroladas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE, divulgar o presente instrumento no sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei Federal n.º 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DISPOSIÇÕES SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

16.1. A operadora credenciada deverá observar, em relação a todos os dados pessoais, especialmente dados de saúde (dados sensíveis, art. 11 da Lei n.º 13.709/2018 – LGPD), as seguintes obrigações:

a) Utilizar os dados exclusivamente para as finalidades que justificaram seu acesso;

b) Não compartilhar dados com terceiros fora das hipóteses legais;

c) Adotar medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados de acessos não autorizados;

d) Comunicar ao Município, no prazo máximo de 48 horas, qualquer incidente de segurança que possa afetar dados dos beneficiários;

e) Indicar Encarregado de Dados (DPO) e manter política de segurança da informação atualizada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A participação neste Chamamento Público implica plena aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

17.2. O Município poderá revogar ou anular o credenciamento, total ou parcialmente, por motivo de conveniência ou oportunidade administrativa ou por vício insanável, respectivamente, sem que caiba aos participantes direito à indenização, ressalvados os prejuízos efetivamente comprovados.

17.3. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação das normas municipais, bem como para solicitar esclarecimentos sobre seus termos.

17.4. As impugnações e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados por meio eletrônico ao endereço institucional da SAGA, no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data da primeira sessão de análise.

17.5. As respostas serão divulgadas no sítio eletrônico da Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

17.6. A impugnação não suspende os prazos do chamamento público, salvo decisão fundamentada da autoridade competente.

17.7. Os casos omissos serão decididos pela SAGA, segundo as disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 2.213/2023 e dos princípios gerais do direito administrativo.

17.8. Todo e qualquer benefício, vantagem, desconto, brinde, bonificação, programa de pontos, reembolso parcial ou integral, ou qualquer outra oferta concedida pelas operadoras aos servidores será de responsabilidade exclusiva e direta das operadoras credenciadas, não gerando qualquer obrigação, dever de indenizar, ressarcir ou arcar com custos para a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo/MG.

17.9. A Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo não é responsável subsidiário, solidário, fiador, garantidor ou devedor principal em relação a qualquer obrigação assumida voluntariamente pela operadora perante os servidores aderentes, ainda que decorrente de materiais de marketing, propagandas ou promessas de atendimento não previstas no regulamento do plano coletivo aprovado.

17.10. Caberá exclusivamente à operadora credenciada arcar com o cumprimento integral das ofertas, prazos, coberturas e benefícios divulgados, respondendo civil e administrativamente perante os usuários e os órgãos de defesa do consumidor (PROCON, ANS, Ministério Público, Judiciário) por eventual descumprimento, vedado qualquer acionamento regressivo ou direto contra a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo.

17.11. Fica eleito o foro da Comarca de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais, para dirimir litígios que não puderem ser compostos pela conciliação.

Pedro Leopoldo/MG de de 2026.

Auricélio Alves de Souza Sobrinho

Secretário Adjunto de Gestão e Administração

Empresa/ Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por **Otto Ferreira Teixeira de Godoi**, **Assistente Administrativo**, em 14/09/2026, às 11:55, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA EVANGELISTA DINIZ**, **Servidor (a) Público (a)**, em 14/09/2026, às 12:54, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Giordana Meyri Silva Pereira**, **Servidor (a) Público (a)**, em 14/09/2026, às 13:33, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Inês Clemente Bassouto Estevam**, **Gerente**, em 14/09/2026, às 13:34, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **Kelen Lourenço Silva Oliveira**, **Coordenadora**, em 14/09/2026, às 16:35, conforme art. 7º do Decreto Municipal Nº 2483 de 30 de setembro de 2025.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://pedroleopoldo.sei.mg.gov.br/verificarautenticidade informando o código verificador **0051202** e o código CRC **259629FB**.